

КОПИЯ

Дело № 2-1278/2016
№ 13-535/2025

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

22 декабря 2025 года

г. Шарья

Шарьинский районный суд Костромской области в составе председательствующего судьи Вакуровой О.Н., при секретаре Воронцовой Э.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ООО «ПКО «НБК» о замене стороны должника по гражданскому делу № 2-1278/2016,

у с т а н о в и л:

ООО «ПКО «НБК» обратилось в Шарьинский районный суд с заявлением о процессуальном правопреемстве. Просили произвести замену должника [REDACTED] его наследниками по гражданскому делу № 2-1278/2016.

Требования мотивированы тем, что ООО «ПКО «НБК» является взыскателем по гражданскому делу № 2-1278/2016 о взыскании задолженности, должник [REDACTED] кредитный договор № 711012 от 02.08.2013. 27.12.2019 года ООО «ЮСБ» переименовано на ООО «НБК». 28.12.2023 года ООО «НБК» переименовано на ООО «ПКО «НБК». Должник [REDACTED] в настоящее время умер.

Заявление рассматривается в отсутствие представителя заявителя ООО «ПКО «НБК», а также заинтересованных лиц - отделения судебных приставов по Шарьинскому и Поназыревскому районам УФССП по Костромской области, [REDACTED] извещенных надлежащим образом о рассмотрении дела.

Нотариус Метёлкина О.Н. в судебное заседание не явилась, просила рассмотреть дело без её участия.

В соответствии со ст. ст.44, 203 ГПК РФ, суд счел возможным рассмотреть заявление о замене стороны в исполнительном производстве в отсутствие не явившихся лиц.

Изучив представленные документы, суд приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 44 ГПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительное производство прекращается судом, в том числе в случае смерти взыскателя-гражданина (должника-гражданина), объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, если установленные судебным актом, актом другого органа или должностного лица требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику и не могут быть реализованы доверительным управляющим, назначенным органом опеки и попечительства.

Пунктом 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 50 предусмотрено, что при выбытии взыскателя или должника в исполнительном производстве, возбужденном на основании выданного судом исполнительного документа (в случае смерти гражданина, реорганизации юридического лица, уступки требования, перевода долга и в других случаях перемены лиц в правоотношениях), вопрос о правопреемстве подлежит разрешению судом (ст. 44 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, п. 1 ч. 2 ст. 52 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ).

В силу положений статьи 1112 ГК РФ, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Согласно пункту 1 статьи 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Как предусмотрено частью 1 статьи 52 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае выбытия одной из сторон исполнительного производства (смерть гражданина, реорганизация организации, уступка права требования, перевод долга) судебный пристав-исполнитель производит замену этой стороны исполнительного производства ее правопреемником.

По смыслу приведенных норм права правопреемство допускается и на стадии принудительного исполнения судебных актов, в частности, путем замены должника наследниками.

Как следует из решения Шарьинского городского суда Костромской области от 15 сентября 2016 года по делу № 2-1278/2016 искивые требования ОАО «Сбербанк России» удовлетворены, с [REDACTED] в пользу ПАО «Сбербанк России» взыскана задолженность по кредитному договору № 711012 от 02.08.2013 года в размере 67 204 рубля 92 копейки; судебные расходы в размере 2216 рублей 15 копеек. Взыскано с [REDACTED] в пользу ПАО «Сбербанк России» проценты за пользование кредитом по ставке 19,5% годовых, начисляемых на сумму остатка основного долга, который по состоянию на 22.07.2016г. составляет 49233,42 руб., за период с 23.07.2016 года по дату вступления настоящего решения суда в законную силу. Решение суда вступило в законную силу 08.11.2016 года.

Определением Шарьинского районного суда Костромской области от 16.02.2018 была произведена замена стороны взыскателя с ПАО «Сбербанк России» на ООО «ЮСБ».

27.12.2019 года ООО «ЮСБ» переименовано на ООО «НБК».

28.12.2023 года ООО «НБК» переименовано на ООО «ПКО «НБК».

Исходя из открытого источника – официального сайта ФССП России от 17.11.2025 года в отделении судебных приставов по Шарьинскому и Поназыревскому районам УФССП по Костромской области находится исполнительное производство № 70616/22/44027-ИП возбужденное 26.04.2025 года на основании исполнительного документа от 08.10.2018 года № ФС 021129809, выданного Шарьинским районным судом о взыскании задолженности в размере 63 975,07 руб., остаток долга 59 115,60 руб.

Как следует из заявления ООО ПКО «НБК» должник [REDACTED] умер [REDACTED]

Исходя из ответа нотариуса Шарьинского нотариального округа Метёлкиной О.Н. в ее производстве имеется наследственное дело № 39761642-45/2025 открытое к имуществу [REDACTED] Наследником ½ доля в праве на квартиру № 5, расположенную по адресу: [REDACTED] является [REDACTED] [REDACTED] года рождения, зарегистрированный по указанному адресу.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных ООО «ПКО «НБК» требований и удовлетворении требований в полном объеме.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 44, 224-225 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

заявление ООО «ПКО «НБК» о замене стороны должника по гражданскому делу № 2-1278/2016 по иску по иску ПАО «Сбербанк России» к [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и расходов по оплате госпошлины – удовлетворить.

Произвести замену стороны должника по гражданскому делу № 2-1278/2016 по иску ПАО «Сбербанк России» к [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и расходов по оплате госпошлины с [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] на его правопреемника [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] в пределах стоимости перешедшего наследственного имущества.

Определение может быть обжаловано в течение 15 дней в Костромской областной суд через Шарьинский районный суд Костромской области.

Судья:



О.Н. Вакурова

Подлинник определения находится в материале № 13-535/2025 Шарьинского районного суда Костромской области.

Судья:

Гл. специалист:



О.Н.Вакурова

И.А.Большакова